

El Reglamento

Concepto, clases y límites · Control de los reglamentos ilegales

✓ Normativa verificada contra BOE a 01/08/2026 — literal del art. 37 Ley 39/2015 corregido

1. Concepto y clases

Disposición general de la Administración con rango inferior a la ley (art. 97 CE). Distinción con el acto: **consunción** (se agota → acto) vs. **ordinamentalidad** (casos indefinidos → reglamento).

Clase	Concepto	Dato de examen
EJECUTIVOS (secundum legem)	Desarrollan o complementan una ley previa.	Dictamen preceptivo del CONSEJO DE ESTADO (art. 22.3 LO 3/1980).
INDEPENDIENTES (praeter legem)	Sin ley previa; solo ámbito organizativo o de sujeción especial.	Nunca en materias reservadas ni afectando derechos.
DE NECESIDAD (contra legem)	Emergencias; pueden excepcionar leyes temporalmente.	Vigencia limitada a la emergencia.
Otras clasificaciones	Contenido	
Por efectos	Jurídicos o ad extra (derechos de ciudadanos; exigen habilitación) vs. organizativos o ad intra.	
Jerarquía estatal (art. 24.2 Ley 50/1997)	1º Real Decreto (Presidente/Consejo de Ministros) > 2º Orden Ministerial.	

2. Titulares de la potestad reglamentaria

Nivel	Órganos y formas	Base
Estado	Reales Decretos (Consejo de Ministros/Presidente); Órdenes Ministeriales. Potestad ORIGINARIA.	Art. 97 CE · Ley 50/1997 · art. 128 Ley 39/2015
CCAA	Decretos del Consejo de Gobierno; Órdenes de Consejerías. Limitada por CE, Estatuto y bases estatales.	Estatutos · art. 137 CE
Entidades Locales	ORDENANZAS (Pleno) · reglamentos orgánicos · BANDOS (Alcalde, art. 21.1.e LRBRL).	Art. 4 LRBRL · arts. 137 y 140 CE

3. Límites y procedimiento de elaboración

LÍMITES

FORMALES: competencia (incompetencia → nulidad, art. 47.2) · irretroactividad in peius (art. 9.3 CE; cabe la favorable) · procedimiento (art. 26 Ley 50/1997). MATERIALES: jerarquía normativa · reserva de ley · principios generales e interdicción de la arbitrariedad · ámbito competencial propio.

Fase (art. 26 Ley 50/1997)	Contenido
1. Plan Anual Normativo	Art. 25 Ley 50/1997 y art. 132 Ley 39/2015.
2. Consulta pública PREVIA	Web, ANTES de redactar: problemas, necesidad, objetivos (art. 133 Ley 39/2015).
3. Redacción + MAIN	Memoria del Análisis de Impacto Normativo (RD 931/2017): oportunidad, impactos, cargas, género.
4. Informes	Secretaría General Técnica (siempre); aprobación previa de función pública en su caso.
5. Audiencia e información pública	Cuando afecte a derechos e intereses legítimos.

Fase (art. 26 Ley 50/1997)	Contenido
6. Dictamen del Consejo de Estado	Preceptivo en reglamentos EJECUTIVOS; su omisión → nulidad.
7. Aprobación y publicación en BOE	Eficacia: art. 131 Ley 39/2015.

TRAMITACIÓN URGENTE (art. 27 Ley 50/1997)

La acuerda el Consejo de Ministros. Plazos a la MITAD · SIN consulta pública previa · audiencia e información pública: 7 DÍAS · la falta de dictamen en plazo no impide continuar.

BUENA REGULACIÓN (art. 129 Ley 39/2015)

Necesidad · eficacia · proporcionalidad · seguridad jurídica · transparencia · eficiencia. Justificación en el preámbulo. STC 55/2018: alcance matizado frente a CCAA; plena aplicación a la AGE.

INDEROGABILIDAD SINGULAR — LITERAL (art. 37 Ley 39/2015)

37.1: las resoluciones de carácter particular no podrán vulnerar una disposición general «aunque aquéllas PROCEDAN DE UN ÓRGANO DE IGUAL O SUPERIOR JERARQUÍA al que dictó la disposición general». 37.2: esas resoluciones son NULAS. ■ Tu temario citaba «tengan igual o superior rango»: incorrecto.

4. Control de los reglamentos ilegales

Vía	Mecanismo	Claves
Inaplicación judicial	Los jueces no aplican reglamentos contrarios a la ley (art. 6 LOPJ).	Sin cuestión de inconstitucionalidad (eso es para leyes).
Revisión de oficio	Art. 106.2 Ley 39/2015: en cualquier momento, previo dictamen FAVORABLE del Consejo de Estado.	De oficio: caducidad 6 meses. No cabe recurso administrativo (art. 112.3).
Recurso directo	Contencioso contra el reglamento.	2 meses desde la publicación (art. 46 LJCA).
Recurso indirecto	Contra los actos de aplicación, por ilegalidad del reglamento.	Sin límite ligado a la publicación.
Cuestión de ilegalidad	Arts. 25-27 LJCA: la plantea el juez del recurso indirecto no competente para anular.	El TS anula sin plantearla (27.3); el órgano competente anula él mismo (27.2).

SANCIÓN: NULIDAD DE PLENO DERECHO (art. 47.2)

Imprescriptible · declarable de oficio o a instancia de parte · insanable · efectos en cadena · el consentimiento no convalida. En reglamentos NO existe anulabilidad.

5. Datos-ancla y trampas

DATOS-ANCLA

Ejecutivo → dictamen Consejo de Estado · ordenanzas → Pleno; bandos → Alcalde · recurso directo 2 meses · revisión de oficio: caducidad 6 meses · 6 principios buena regulación · urgencia: mitad de plazos, audiencia 7 días, sin consulta previa.

TRAMPAS

«El reglamento ilegal es anulable» → NO, nulo. · «El independiente puede regular derechos» → NO, solo organizativo. · «El juez plantea cuestión para inaplicar» → NO (art. 6 LOPJ); la cuestión de ilegalidad es tras estimar recurso indirecto. · «El Consejo de Estado dictamina todos los reglamentos» → solo ejecutivos. · «Cabe dispensa singular por órgano superior» → NO (art. 37).